

1512984-50.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... central. Como o local era ponto de tráfico de drogas, deliberaram pela abordagem. Ebersson já era conhecido da equipe. Ao avistarem a viatura, o réu entrou no bar. Solicitaram que ele saísse do estabelecimento e realizaram a revista. Localizaram na vestimenta do acusado, dentro do bolso da bermuda, catorze pinos de cocaína, além de R\$ 12,00. Indagado, Ebersson negou o tráfico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512984-50.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512984-50.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3084141/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 20759182 - 03º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EBERSON DA SILVA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

EBERSON DA SILVA GOMES está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, acusado de no dia 09 de outubro de 2021, às 19h48, na Rua Florindo Cibim, 3595, bairro Frezzarim, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, catorze microtubos de "cocaína", com peso de 3 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 10 de agosto de 2022 (fls. 52/53), o réu foi citado (fls. 46).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se Defesa e a acusação.

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Foi declarada à revelia do acusado (fls. 52/53).

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a conversão do julgamento em diligência para juntada do laudo pericial faltante. No mérito, pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena (fls. 63/64).

Convertido o julgamento, ao depois a acusação reiterou os memoriais (fls. 89). A Defesa reclama pela absolvição. O acusado seria mero usuário de drogas. Invoca o 'in dubio pro reo'. Para o caso de condenação, pela primariedade, requer a aplicação de medidas educativas e tratamento especializado de saúde, observados os prazos mínimos, nos termos da Lei 11.343/2006 (fls. 68/72).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

O crime está suficientemente demonstrado.

Desde o inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Admitiu que a droga localizada (catorze microtubos de cocaína) lhe pertencia, pagou R\$ 5,00, cada, para o seu consumo pessoal. Não estava traficando entorpecentes. Portava a quantia de R\$ 12,00 (doze reais), em dinheiro trocado. Ao avistar a presença da viatura da Guarda Municipal, ficou nervoso e entrou no bar para comprar um maço de cigarros (fls. 03).

Em juízo, não se dignou em comparecer para interrogatório e eventualmente apresentar escusa hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta. Teve declarada à revelia.

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

Wilson Júnior Rodrigues, guarda municipal, alegou que patrulhavam pelo bairro Parque das Nações. Acessaram a Rua Florindo Cibim, momento em que avistaram o acusado quando ele saía do canteiro central. Como o local era ponto de tráfico de drogas, deliberaram pela abordagem. Eberson já era conhecido da equipe. Ao avistarem a viatura, o réu entrou no bar. Solicitaram que ele saísse do estabelecimento e realizaram a revista. Localizaram na vestimenta do acusado, dentro do bolso da bermuda, catorze pinos de cocaína, além de R\$ 12,00. Indagado, Eberson negou o tráfico, alegou que era apenas usuário de drogas. Diante dos fatos, ele foi apresentado na Central de Polícia Judiciária.

Ednardo Gomes da Silva, outra guarda, ratificou a versão, harmônica e coerentemente. Destacou que a equipe patrulhava pela Rua Florindo Cibim, no bairro Parque das Nações. Havia um bar, alvo de várias denúncias, pela prática de tráfico de drogas. No canteiro central, defronte ao estabelecimento, tinha uma plantação de flores, com bastante folhagem, o que era propício para esconder drogas no local. Avisaram o Eberson caminhando, ele deixava o canteiro central, sentido ao bar.

Realizaram a abordagem na porta do estabelecimento. Durante a revista, localizaram dentro do bolso da bermuda do acusado, catorze pinos de cocaína, além da quantia de R\$ 12,00. Eberson negou que comercializasse drogas.

Induvidoso, por isso, que o réu tinha mesmo com ele drogas, as quais, pela espécie, quantidade e forma de acondicionamento, convencem destinavam ao seu consumo.

Nesse aspecto, tem-se a confissão do réu, na fase extrajudicial, bem como a prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

"A confissão judicial constitui elemento securíssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano

é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Aqui, a confissão está em plena harmonia com os depoimentos dos guardas municipais. A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

A materialidade foi provada pelo auto de constatação (fls. 07/08 e 09), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 84/86).

Fixação das penas.

Eberson é primário, embora registre condenações transitadas em julgado referente a fatos posteriores aos narrados na denúncia. Não podem ser utilizadas como fundamento para valorar negativamente a pena-base. Da mesma forma, o acusado não possui nenhuma condenação apta a ensejar a reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra EBERSON DA SILVA GOMES, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (02) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o

necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 37).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 05 de outubro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA